

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 자회사(케이티오파트너스) 운영 및 관리 실태 종합감사

제 목 : 징계 시 급여 감액 기준 불합리

관계부서 : 케이티오파트너스(주) ◇◇과

내 용

1. 업무 개요

케이티오파트너스(주)(이하 “파트너스”라고 한다) ◇◇과는 「직제규정」 부서별 업무분장에 따라 근태, 휴가 관리, 징계 등 인사 및 노무 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「취업규칙」 제3조 제3호에 의하면 통상임금은 정기적이고 일률적으로 소정근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 사전에 정하여진 고정임금을 말하며, 제52조에 의하면 회사의 임금형태는 연봉제 또는 월급제를 원칙으로 하도록 되어 있고, 제53조에 의하면 임금은 기본급 및 법정수당(연장·야간·휴일근로수당 등), 기타 수당으로 구성하도록 되어 있다.

또한 위 「취업규칙」 제56조에 의하면 직원이 이 규칙에 의하여 징계처분을 받은 경우 회사가 정하는 임금을 지급하도록 되어 있고, 제85조에 따르면 징계의 종류, 기준과 조치는 별표 1, 2와 같고, 관련 [별표 1] ‘정직’의 경우 급여는 통상임금의 50%를 감액 지급하도록 되어 있으며, ‘감봉’의 경우에는 급여의 10분의 1 이내로 하도록 되어 있다.

한편, 「직원보수규정」 제3조에 따르면 보수란 기본급과 제수당 및 상여금을 합산한 금액을 말하고, 기본급이란 직무의 곤란성 및 책임의 정도에 따라 직급별로 지급되는 기본적인 급여이고, 제수당이란 직무여건 및 생활여건 등에 따라 지급되는 부가급여를 뜻하는 것으로 규정하고 있다. 그리고 위 같은 규정 제12조에 의하면 직원의 통상임금⁹⁾은 기본급, 복리후생비(명절효도비 제외), 직책수당, 선임수당, 특수직무수당, 자격수당, 보전수당을 합한 금액으로 하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「취업규칙」 및 「직원보수규정」에는 징계 종류인 ‘감봉’ 처분 시 감액의 기준이 되는 ‘급여’의 정의가 명확하게 규정되어 있지 않아 파트너스가 직원에게 ‘감봉’ 처분을 할 경우 감액의 기준인 ‘급여’의 개념을 「취업규칙」 제53조에서 말하는 ‘임금’(기본급, 법정수당 및 기타 수당으로 구성)으로 해석할 지, 아니면 「직원보수규정」에 따른 ‘보수’(기본급, 제수당 및 상여금으로 구성)로 해석할 지에 따라 ‘급여’ 감액의 차이가 발생하게 된다.¹⁰⁾

이에 감사실은 2018년 11월부터 2021년 9월까지 파트너스 직원의 징계 내역을 살펴보았는데, ‘정직’ 처분은 3건 있었으나 ‘감봉’ 처분은 발생하지 아니하여 감액의 기준이 되는 ‘급여’ 기준을 확인할 수 없었다. 그렇다면 파트너스는 직원에게 징계의 종류인 ‘감봉’을 처분할 경우의 감액의 기준이 되는 ‘급여’의 개념을 명확히 규정하는 것이 적절 하다고 판단된다.

9) 「근로기준법 시행령」 제6조 제1항에 의하면 “통상임금”이란 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정(所定) 근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액을 말함

10) 「근로기준법」 제2조 제5호에 따르면 “임금”이란 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품을 말하고, 위 같은 법 제43조 제2항에 의하면 임금은 매월 1회 이상 일정한 날짜를 정하여 지급하여야 함

관계부서 의견 및 검토결과

파트너스는 감사결과를 받아들이면서 ‘감봉’의 경우에도 ‘통상임금’으로 통일하여 보수규정을 개정하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

케이티오파트너스(주) 사장은 징계의 종류인 정직과 감봉 처분 시 임금 감액의 기준이 되는 관련 규정을 개정하는 등의 조치방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)